证券代码：600634　　证券简称：ST 澄海　　编号：临 2014—038

# 上海中技投资控股股份有限公司
# 关于申请撤销股票交易其他风险警示和
# 变更股票简称的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 一、公司股票被实施退市风险警示和其他风险警示相关情况的说明

因上海中技投资控股股份有限公司（原名为上海海鸟企业发展股份有限公司、上海澄海企业发展股份有限公司，以下简称“公司”）2008 年、2009 年、2010 年连续三年亏损，公司股票于 2010 年 4 月 30 日起被上海证券交易所实行退市风险警示的特别处理，股票简称由“ST 海鸟”变更为“*ST 海鸟”。

2012 年 4 月 28 日，公司披露 2011 年年度报告，根据上海上会会计师事务所有限公司出具的公司 2011 年度财务会计报告上会师报字（2012）第 1388 号《审计报告》显示，公司 2011 年度已实现盈利。公司于 2012 年 5 月 7 日向上海证券交易所提交了股票恢复上市的申请。2012 年 6 月 26 日，公司收到上海证券交易所上证公字【2012】23 号《关于同意上海澄海企业发展股份有限公司股票恢复上市申请的通知》，同意本公司股票恢复上市。公司股票简称由“*ST 海鸟”变更为“ST 海鸟”。

因公司名称已于 2011 年 5 月 17 日经公司 2010 年年度股东大会审议通过变更为“上海澄海企业发展股份有限公司”，经公司申请，公司股票简称自 2012 年 7 月 19 日起变更为“ST 澄海”。

## 二、关于申请撤销其他风险警示的说明

（一）公司完成重大资产重组，主营业务收入大幅提升

1、2013 年至 2014 年 1 月期间，公司通过发行股份购买了颜静刚等交易对方持有的上海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”）约 92.95%的股份并募集配套资金，进行了重大资产重组，并已获得中国证监会的核准，公司已于 2014 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站上发布了“编号：临 2014-005”《上海澄海企业发展股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，重大资产重组现已实施完成，公司此次购买的标的资产是一个完整的经营主体。

2、自 2011 年 1 月开始，中技桩业已经在以颜静刚、朱建舟等人为核心的同一管理层之下持续经营三年以上。

3、根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2014)第 2275 号《上海中技投资控股股份有限公司 2013 年度财务报表及审计报告》，公司本次购入的资产即中技桩业 2013 年度的净利润为 126,010,862.23 元。因此，公司本次购入的资产最近一个会计年度经审计净利润为正值。

4、根据公司本次重大资产重组方案及上海上会会计师事务所有限公司（以下简称“上会”）出具的上会师报字（2013）第 2283 号《备考盈利预测审核报告》，2013 年 1-6 月公司重组前的总资产为 21,420.05 万元，重组后的总资产为 609,854.66 万元，重组完成后资产规模大幅增加，公司综合竞争力、抗风险能力得到大幅提升；本次重组完成前后，2013 年 1-6 月公司主营业务收入由 146.60 万元增加至 158,534.34 万元。同时根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2014)第 2275 号《上海中技投资控股股份有限公司 2013 年度财务报表及审计报告》，上海中技投资控股股份有限公司 2013 年度的主营业务收入为 3,552,481,661.49 元。公司重大资产重组完成后，主营业务收入大幅提升。

**（二）公司 2012 年度及 2013 年 1-6 月审计报告所涉保留意见相关影响已经消除**

上海上会会计师事务所有限公司对公司 2012 年度的财务状况出具了有保留意见的《审计报告》（上会师报字(2013)第 0958 号），上会对于公司 2013 年 1-6 月财务报告亦出具了有保留意见的《审计报告》（上会师报字(2013)第 2280 号），同时公司主要银行账号被司法机关冻结，因此公司一直未向上海证券交易所申请撤销其他风险警示，上会师报字(2013)第 2280 号《审计报告》所涉保留事项的主要情况如下：

1、根据上会于2013年8月22出具的上会师报字（2013）第2280号《审计报告》，公司2013年1-6月份财务报告所涉保留事项如下：

（1）保留事项1：公司与星子县赣鄱贸易有限公司签订有大额采购合同，截至2013年6月30日公司预付其余额为2,457.79万元。该款项是否能全额收回存在重大不确定性。

（2）保留事项2：公司为江苏崇华国际大酒店有限公司装潢项目而签订的大额建材采购合同1,983.75万元，截至2013年6月30日账面已付款520.64万元。上述合同的履行情况未能获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对这些金额进行调整，可能发生损失。

（3）保留事项3：公司因为关联企业江苏润泰房地产开发有限公司通过中国农业银行股份有限公司江阴市支行向江阴民丰农村小额贷款有限公司借款提供担保，导致公司在中国工商银行上海市分行南京西路支行及兴业银行上海分行开户的银行账户被司法冻结，截至2013年6月30日，冻结额度为2,400万元；导致公司名下位于上海市国权路39号4层、21层房产，其账面价值8,603.72万元被司法查封。如果该事项的债务人及其他连带责任人无法偿还涉诉的所欠款项，公司作为连带责任人将可能承担尚未执行的损失。

2、关于上会出具的上会师报字（2013）第2280号《审计报告》保留意见所涉事项的消除情况：

（1）关于保留事项1：2013年6月公司与无锡铎轩贸易有限公司（以下简称“无锡铎轩”）、星子县赣鄱贸易有限公司（以下简称“赣鄱贸易”）签订《购销合同转让协议》：无锡铎轩同意将原《购销合同》中属于无锡铎轩的全

部权利义务转让给赣鄱贸易；赣鄱贸易同意完全接受原《购销合同》中属于无锡铎轩的权利义务，继续与公司履行合同；公司与赣鄱贸易同意将原《购销合同》中的采购产品、采购金额进行变更签订《购销合同》之补充协议《黄砂购销合同》，约定赣鄱贸易向公司供应黄砂；赣鄱贸易对公司之前预付给无锡铎轩的货款2,457.79万元予以确认。

2013年6-12月，赣鄱贸易向公司累计发货黄砂6.89万吨，开票金额合计为454.67万元，扣除黄砂采购款后剩余的预付款金额为2,003.12万元。赣鄱贸易分三次退回了公司剩余的预付款2,003.12万元。截至2014年1月3日，公司与赣鄱贸易之间的业务往来已结清。

（2）关于保留事项2：公司及其下属子公司上海中盛房地产有限公司（以下简称“中盛房产”）为江苏崇华国际大酒店有限公司（以下简称“崇华大酒店”）装潢项目与9家供应商签订了建材采购合同，合同金额共计1,983.75万元。截至2013年12月31日，公司及中盛房产取得9家供应商开出的销售发票金额合计为434.18万元，公司及中盛房产累计付款550.74万元。

针对公司与中盛房产为崇华大酒店装潢项目签订的一系列采购合同，崇华大酒店与中盛房产签订了相应的采购合同，合同金额共计2,375.16万元。截至2013年12月31日，中盛房产向崇华大酒店开具了621.19万元增值税发票，并且崇华大酒店已付清了621.19万元货款。

崇华大酒店于2014年1月3日向公司支付了535.10万元，作为关于崇华大酒店装修项目签署的采购合同的预付货款，以便于公司与中盛房产履行与供应商签订的采购合同。

公司实际控制人颜静刚先生于2013年8月15日作出承诺：若供应商要求公司及子公司履行采购合同，公司不能履行时，公司将责成崇华大酒店在供货商要求履行合同之日起20日内支付采购款。若崇华大酒店不能按期支付时，颜静刚先生承诺：在公司责令崇华大酒店支付货款，如崇华大酒店不能按期支付时起20日内由本人对该等货款提供全额资金支持其履行合同。

（3）关于保留事项3：因公司关联企业江苏润泰房地产开发有限公司通过中国农业银行股份有限公司江阴市支行向江阴民丰农村小额贷款有限公司（以下简称“民丰小贷”）借款纠纷，江苏省无锡市中级人民法院冻结了公司在中国工商银行上海市分行南京西路支行及兴业银行上海分行开户的银行账户，查封了公司名下位于上海市国权路39号401室、2101-2128室的房产。

2013年12月26日，江苏省无锡市中级人民法院作出“（2013）锡执字第5-4号”《民事裁定书》，解除了对公司财产的查封措施，裁定书送达后立即生效。

截至目前，公司中国工商银行股份有限公司上海市分行南京西路支行及兴业银行上海分行银行账户已不存在因民丰小贷借款纠纷一案而被冻结的情形。公司对民丰小贷不再负有担保责任，上述借款纠纷对公司的影响已经消除。

**（三）关于公司与王琪博借款纠纷一案**

王琪博因与鲍崇宪、王星星及公司的借款合同纠纷向青海省高级人民法院（以下简称“青海高院”）申请诉前财产保全，青海高院于2013年8月15日作出“（2013）青民保字第2号”《民事裁定书》，裁定：对鲍崇宪、王星星、澄海股份8,000万元财产予以查封、扣押、冻结，若王琪博在裁定书送达之日起三十日内未向青海高院起诉，该财产保全将予以解除。

后公司前往杨浦区房产交易中心对其名下的房产权利状态进行了查询，查询结果显示，青海高院作出了“（2013）青民保字第2-3号”《民事裁定书》，查封公司位于上海市国权路39号401室，2101-2128室房产、国权路39号2502室以及国科路80号1层房产，同时公司在中国工商银行股份有限公司上海市分行南京西路支行账户被冻结。

2013年9月16日，王琪博因上述借款合同纠纷向青海高院提起诉讼。2013年12月13日，王琪博向青海高院提出了撤诉申请。2013年12月24日，青海高院作出“（2013）青民二初字第19-1号”《民事裁定书》，裁定准许王琪博撤回起诉。

截至目前，公司因该案被查封的相关房产已经解除查封，被冻结的银行账户已解冻。

**（四）关于公司与钱建强借款纠纷一案**

钱建强因借贷纠纷起诉公司原实际控制人鲍崇宪，要求鲍崇宪偿还500万元人民币借款及相应利息，并要求公司及其原控股股东上海东宏实业投资有限公司（以下简称“东宏实业”）承担连带责任。2013年1月5日，江苏省无锡市惠山区人民法院作出(2013)惠商初字第0029号《民事裁定书》，裁定冻结鲍崇宪、东宏实业及公司的银行存款513万元人民币或查封其他等额财产。

2014年1月15日，本公司收到无锡市崇安区人民法院作出的（2013）崇民初字第1000号《民事判决书》，判决如下：1、鲍崇宪于本判决发生法律效力之日起三日内归还钱建强借款400万元；2、上海东宏实业投资有限公司、本公司对鲍崇宪不能清偿上述债务的二分之一部分承担赔偿责任。

本公司已于2014年1月28日提出上诉。经查询，目前公司不存在因上述事项被冻结或查封的银行账户、存款或其他资产。

对于鲍崇宪向钱建强的上述500万元借款，公司并未作为担保人在鲍崇宪与钱建强的上述500万元人民币借款合同中签章或作相关承诺，但为避免公司因鲍崇宪与钱建强的前述纠纷遭受任何损失，公司副董事长陈继、公司实际控制人颜静刚于2013年11月11日出具《承诺函》：“为避免澄海股份因鲍崇宪与钱建强的前述纠纷遭受任何损失，陈继、颜静刚承诺：如澄海股份由于前述500万元借款纠纷遭受任何损失，本人将在收到澄海股份要求赔偿请求的书面通知之日起15日内，代鲍崇宪清偿与钱建强的债务，本人承诺放弃要求澄海股份偿还该等债务的权利。”

因此，基于上述《承诺函》，钱建强与鲍崇宪之间的借贷纠纷并不会对公司造成损失或不利影响。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年3月26日出具的众会字(2014)第2803号《关于对上海中技投资控股股份有限公司2013年1-6月财务报告出具保留意见审计报告所涉及事项的专项核查报告》，截至2014年3月

26 日止，公司 2013 年 1-6 月财务报告出具保留意见所关注的可能产生影响的事项已经消除。

综上所述，公司在风险警示期间进行了重大资产重组，重大资产重组目前已经实施完毕，公司此次购买的资产是一个完整经营主体；该经营主体在进入公司前已在同一管理层之下持续经营三年以上；本次购入的资产最近一个会计年度经审计净利润为正值；经会计师事务所审核的盈利预测显示，公司完成本次重组后盈利能力增强，经营业绩明显改善。公司此次重组符合《上海证券交易所股票上市规则（2013 年修订）》13.3.8 条的规定。同时根据《上海证券交易所股票上市规则（2013 年修订）》13.3.6 的规定，“上市公司股票因第 13.3.1 条第（二）项、第（三）项、第（四）项或者第（六）项被实施其他风险警示的情形已消除的，可以向本所申请撤销对其股票实施的其他风险警示。” 公司目前被查封的相关房产已经解除查封，主要银行账户已解除冻结。因此，公司目前已经符合上海证券交易所关于撤销股票交易其他风险警示的条件。上述事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司董事会认为不存在涉及上海证券交易所《股票上市规则》（2013 年修订）中规定的退市风险警示和其他风险警示的情况，公司决定将向上海证券交易所提出申请撤销对公司股票实施的其他风险警示处理。

**三、关于申请变更公司股票简称的说明**

公司于 2014 年 1 月 7 日召开的 2013 年第四次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,根据议案内容，公司办理了相关工商变更登记手续，经上海市工商行政管理局核准，现公司名称已由“上海澄海企业发展股份有限公司”变更为“上海中技投资控股股份有限公司”。

鉴于公司全称已发生变更，为保持公司全称和简称的一致，公司将在撤销股票交易其他风险警示的申请获得上海证券交易所的批准后，向上海证券交易所申请将股票简称变更为“中技控股”。

本公司将根据上述申请事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

2014 年 3 月 29 日